

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3042/2538

บริษัท ทักราล จำกัด
กรมศุลกากร ฯลฯ

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 30

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

สินค้าพิพาทโจทก์สั่งซื้อได้ชำระราคาโดยเปิดเช็คเตอร์ออฟเครดิตไว้กับธนาคาร และธนาคารได้หักบัญชีค่าสินค้าจากโจทก์ส่งให้ผู้ขาย มีจำนวนเงินตรงกับใบกำกับสินค้า และตรงกับที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า อีกทั้งจำเลยทั้งสองก็มิได้นำสืบปฏิเสธในเรื่องนี้ ย่อมมีเหตุผลรับฟังได้ว่า โจทก์ได้สั่งซื้อ และชำระราคาสินค้าไปตามที่ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าจริงจึงพอฟังได้ในเบื้องต้นว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จำเลยทั้งสองได้ประเมินราคาสินค้าพิพาทโดยเทียบเคียงกับ บัตรราคาซึ่งเป็นไปตามคำสั่งทั่วไปของจำเลยที่ 1 ที่ 24/2517 บางรายการต้องอาศัยการเทียบเคียงกับบัตรราคาที่ใกล้เคียงและตามประกาศกองดีราคา ที่ 1/2517 ที่ 3/2517 และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับราคาศุลกากรครั้งที่ 5 หลักเกณฑ์ตามคำสั่งทั่วไปและการเทียบเคียงตามประกาศการดีราคาดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติเพื่อหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเท่านั้น หาเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวว่าราคาของสินค้าที่นำเข้าจะต้องเป็นจริงตามนั้นไม่ คำสั่งและประกาศดังกล่าวมีมานานแล้วตั้งแต่ปี 2517 มีระยะเวลาก่อนที่จะนำสินค้าพิพาทเข้ามา

ถึง 10 ปี อีกทั้งบัตราคานั้น แม้ว่ากองวิเคราะห์และประเมินราคาร่วมกันกำหนดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ความว่าราคาในบัตร์นั้นกำหนดขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด และไม่ปรากฏว่าราคาในบัตร์นั้นเป็นราคาของสินค้าในปีใด อีกทั้งแม้จะปรากฏว่าบัตร์พิพาทได้กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2523 และ 2524 ก็เป็นระยะเวลาห่างไกลกับระยะเวลาที่โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามา จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าราคาที่จำเลยที่ 1 นำมาเทียบเคียงนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แม้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยทั้งสองยกขึ้นอุทธรณ์ได้แม้จะไม่ได้ยกขึ้นกล่าวในศาลฎีกาอากรกลางก็ตามแต่การจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ได้จะต้องได้ข้อเท็จจริงอันเป็นยุติด้วยว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว ปรากฏในคดีสำนวนแรกแม้จำเลยที่ 1 จะให้การไว้ด้วยว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์การประเมิน แต่ในคดีสำนวนหลัง โจทก์ก็ได้ให้การต่อสู้ไว้ด้วยว่าได้อุทธรณ์การประเมินแล้ว ศาลฎีกาอากรกลางหาได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้ทั้งสองฝ่ายนำสืบถึงข้อเท็จจริงส่วนนี้ไม่ อีกทั้งในการสืบพยานของโจทก์ก็ไม่มีพยานโจทก์คนใดเบิกความยอมรับว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว จึงไม่มีข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบที่จะใช้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวได้ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยให้ไม่ได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลฎีกาอากรกลางสั่งให้การพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินของจำเลยมิชอบ ให้เพิกถอนการประเมินดังกล่าว และให้จำเลยรับผ้าไว้เป็นค่าภาษีและคืนเงินค่าภาษีหรือหลักประกันของธนาคารมูลค่า 614,600 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่ชำระภาษีอากรตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะร้องขอยกสินค้าให้จำเลยแทนการชำระภาษีดังที่อ้าง ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ภาษีอากรกับเงินเพิ่มต่าง ๆ อีก 1,731,950.77 บาท ขอให้บังคับจำเลยให้ชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1,731,950.77 บาท

จำเลยให้การว่า การประเมินของโจทก์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยยังไม่ได้ชำระภาษีอากรที่สำแดงตามหลักการที่กำหนดไว้และชอบด้วยกฎหมาย จำเลยยังไม่ได้นำของรายพิพาทออกไปจากอารักขาของโจทก์ที่ 1 เลย จำเลยไม่ประสงค์จะขอรับสินค้าพิพาทเพราะโจทก์ประเมินไม่ชอบและผลภาระการเก็บรักษาสินค้าพิพาทที่โจทก์ยึดไว้ให้จำเลยชำระ เมื่อจำเลยไม่ได้นำของรายพิพาทออกไปจากอารักขาของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ย่อมไม่มีสิทธิที่จะบังคับเอาหลักประกันหรือเงินค่าอากรขาเข้าจากจำเลย เมื่อจำเลยขอยกเลิกใบขนสินค้าและไม่ขอรับของรายนี้ โจทก์ต้องคืนหลักประกันหรือเงินที่เรียกเก็บไว้แล้วให้แก่จำเลยทั้งหมด โจทก์ไม่มีอำนาจยึดหลักประกันหรือเรียกเงินอากรขาเข้าจากจำเลย โดยที่สินค้าจำเลยยังอยู่ในอารักขาของโจทก์ที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

เมื่อรวมการพิจารณาแล้ว ศาลภาษีอากรกลางสั่งให้เรียกบริษัทัทกราล จำกัด ว่าโจทก์ กรมศุลกากรว่าจำเลยที่ 1 และกรมสรรพากรว่าจำเลยที่ 2

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยตามแบบแจ้งการประเมินที่ กค 0613(ก)/1-5560 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528 คำขออื่นให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนคดีหมายเลขดำที่ 114/2535 ของศาลภาษีอากรกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2527 โจทก์ซื้อผ้าผืนทอด้วยใยประดิษฐ์ กำเนิดในประเทศเกาหลีใต้จาก บริษัทพาราวันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เข้ามาในราชอาณาจักรรวม 2 รายการ และวันที่ 25 ตุลาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 107-72146ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 โดยมีธนาคาร การทโอเวอร์ชีส์จำกัด ได้ทำหนังสือค้ำประกันหนี้ค่าภาษีอากรที่โจทก์จะต้องชำระ เป็นเงิน 614,600 บาท ให้จำเลยที่ 1 ยึดถือไว้เป็นประกัน ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ ของจำเลยที่ 1 ตรวจพบว่าสินค้าผ้าของโจทก์มีชนิดและจำนวนไม่ตรงกับที่สำแดง และสินค้าผ้ารายการที่ 1 มีความยาวเกินกว่าที่โจทก์สำแดงไป 1,104 หลา พนักงาน เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงกักสินค้าไว้และเห็นว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้ไม่ใช่ราคาอัน แท้จริงในท้องตลาด จึงประเมินราคาสินค้าตามที่ตรวจพบโดยเทียบราคาสินค้ากับ บัตรราคาตามคำสั่งทั่วไปของจำเลยที่ 1 ที่ 24/2517 หลังจากมีการทบทวนการ ประเมินใหม่แล้วในที่สุดประเมินราคาสินค้า 1,891,893.25 บาท อากรขาเข้า 1,362,163.14 บาท ภาษีการค้า 323,615.91 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 32,361.59 บาท จำเลยที่ 1 ได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระค่าภาษีอากรรวมทั้งเบี้ยปรับเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,946,799.12 บาท โจทก์ได้รับแบบแจ้งการประเมินดังกล่าวแล้วแต่ไม่ชำระ ในกำหนด จำเลยที่ 1 ได้ทวงถามให้ธนาคารการทโอเวอร์ชีส์ จำกัด ชำระค่าภาษี อากรตามหนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวได้นำเงินตามหนังสือค้ำประกันจำนวน 614,600 บาทมาชำระให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว คงเหลือค่าภาษีอากรที่โจทก์ยังคงค้าง ชำระพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายเป็นเงิน 1,731,950.77 บาทปัญหาต้องวินิจฉัยตาม อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อแรกว่า การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยจำเลยทั้งสองแยกอุทธรณ์เป็น 2 ปัญหา กล่าวคือ ปัญหาเรื่องประมาณผ้ารายการที่ 1 ต้องฟังตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ จำเลย

ที่ 1 ตรวจพบโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างว่ามีปริมาณ 13,745 หลา เกินจากที่โจทก์สำแดงไป 1,104 หลา หรือไม่ และปัญหาเรื่องราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทมีเพียงใด สำหรับปัญหาเรื่องปริมาณผ้าที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ตรวจสินค้าผ้าของโจทก์นั้น ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ร่วมตรวจอยู่ด้วย เมื่อตรวจพบว่าปริมาณผ้าเกินกว่าที่โจทก์สำแดงไป 1,104 หลา ตัวแทนของโจทก์ได้ทำบันทึกยินยอมชำระภาษีอากรที่ขาดตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 59 ย่อมแสดงว่าโจทก์พอใจยอมรับในวิธีการตรวจวัดและผลการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 แล้ว จึงต้องฟังว่าสินค้าผ้าพิพาทมีปริมาณเกินกว่าที่โจทก์สำแดงไป 1,104 หลา เห็นว่าตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 59 นั้นเป็นกรณีที่โจทก์เสนอให้จำเลยที่ 1 ระบุคดีอาญาข้อหาสำแดงเท็จโดยโจทก์ยินยอมที่จะชำระค่าภาษีอากรที่ขาดพร้อมทั้งค่าปรับให้ เจตนาของโจทก์ก็เพื่อให้มีการระงับการดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าข้อเสนอของโจทก์นั้นได้รับการพิจารณาจากจำเลยที่ 1 หรือไม่ อย่างไร เพราะหลังจากที่โจทก์เสนอตามเอกสารดังกล่าวแล้ว ก็ยังปรากฏว่ามีการส่งเรื่องให้กองคดีของจำเลยที่ 1 ดำเนินการกับโจทก์ต่อไปจนในที่สุดพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ในข้อหาหลีกเลี่ยงอากรและสำแดงเท็จ ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ยอมรับวิธีการตรวจวัดและผลการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 แล้ว เมื่อจำนวนผ้าของโจทก์มีถึง 200 กว่าพับ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยที่ 1 ตรวจวัดโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากผ้าเพียง 6 พับ ซึ่งมีปริมาณเกินกว่าที่ระบุไว้ไปเพียง 4 พับ และปริมาณน้อยกว่าที่ระบุไว้ 2 พับ แล้วถ้าเฉลี่ยว่าผ้าของโจทก์มีปริมาณเกินไป 1,104 หลา เป็นการตรวจวัดที่ไม่ได้ผลแน่นอนจากความไม่เป็นเท็จของผ้าทั้งหมด จึงฟังไม่ได้ว่าปริมาณของสินค้าผ้าของโจทก์เกินไปกว่าที่โจทก์สำแดง

ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า ราคาสินค้าพิพาทที่โจทก์สำแดงไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงต้องเทียบราคาสินค้าพิพาท

กับบัตรราคาสินค้าชนิดเดียวกันตามแนวปฏิบัติในการตีราคาตามระเบียบและคำสั่ง
ทั่วไปของจำเลยที่ 1 ที่ 24/2517 เป็นการชอบแล้วนั้น โจทก์มีนางสาวพัชรี อเนกลาภ
เสรีหัวหน้าแผนกนำเข้าผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความว่า สินค้าพิพาทโจทก์สั่ง
ซื้อได้ชำระราคาโดยเปิดเช็คเตอร์ออฟเครดิตไว้กับธนาคารมาริตไทมอร์ซี่ส์ จำกัด และ
ธนาคารได้หักบัญชีค่าสินค้าจากโจทก์ส่งให้ผู้ขายตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 2
และ แผ่นที่ 13 ถึง 16 มีจำนวนเงินตรงกับใบกำหนดสินค้าเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่
4 และตรงกับที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 66 คำ
เบิกความของนางสาวพัชรีไม่มีข้อสงสัยเพราะเบิกความประกอบเอกสารอีกทั้ง
จำเลยทั้งสองก็มีได้นำสืบปฏิเสธในเรื่องนี้ยอมมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า โจทก์ได้สั่งซื้อ
และชำระราคาสินค้าไปตามที่ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าจริง จึงพอฟังได้ใน
เบื้องต้นว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด หากจำเลยทั้งสองเห็นว่าราคาที่โจทก์สั่ง
ซื้อและชำระไปดังกล่าวมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดจำเลยทั้งสองก็ต้องมี
พยานหลักฐานพิสูจน์ให้ฟังได้เช่นนั้นจำเลยทั้งสองคงมีแต่นางสาวศิริพรรณ เหลืองบ
ริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประเมินมาเบิกความว่าได้ประเมินราคาสินค้าพิพาทโดยเทียบเคียง
กับบัตรราคาเอกสารหมายเลข ล.2 แผ่นที่ 8 ถึง 10 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งทั่วไปของจำเลย
ที่ 1 ที่ 24/2517 ตามเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 62 บางรายการต้องอาศัยการเทียบ
เคียงกับบัตรราคาที่ใกล้เคียงและตามประกาศกองตีราคา ที่ 1/2517 ที่ 3/2517 และ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับราคาศุลกากรครั้งที่ 5
ตามเอกสารหมายเลข ล.2 แผ่นที่ 1, 2 และ 7 หลักเกณฑ์ตามคำสั่งทั่วไปและการเทียบ
เคียงตามประกาศการตีราคาดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติเพื่อหาราคาอันแท้จริงในท้อง
ตลาดเท่านั้น หากเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวว่าราคาของสินค้าที่นำเข้าจะต้องเป็นจริงตาม
นั้นไม่ คำสั่งและประกาศดังกล่าวมีมานานแล้วตั้งแต่ปี 2517 มีระยะเวลาก่อนที่
โจทก์จะนำสินค้าพิพาทเข้ามาถึง 10 ปี อีกทั้งบัตรราคานั้นแม้จะได้รับความจากคำเบิก
ความของนายอำนาจ พยุงพันธ์ ว่ากองวิเคราะห์และปริมาณราคาร่วมกันกำหนดขึ้น

แต่ก็ไม่ได้ความว่าราคาในบัตรนั้นกำหนดขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด นางสาวศิริพรรณก็เบิกความว่า ไม่ทราบราคาในบัตรนั้นเป็นราคาของสินค้าในปีใด นางประทีน แสงไทย พยานจำเลยก็เบิกความว่าบัตรราคาเอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 9 ไม่ตรงกับผ้าพิพาทเพราะชื่อไม่เหมือนกัน อีกทั้งแม้จะปรากฏว่าบัตรพิพาทได้กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2523 และ 2524 ก็เป็นระยะเวลาห่างไกลกับระยะเวลาที่โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามา พยานจำเลยทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าราคาที่จำเลยที่ 1 นำมาเทียบเคียงนั้นเป็นราคาขายเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันโดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำเข้าตามความหมายของราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลยทั้งสอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยที่ 1 โดยอาศัยเทียบเคียงกับบัตรราคาตามคำสั่งทั่วไปของจำเลยที่ 1 และประกาศดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปัญหาที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลของพนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยที่ 1 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากรนั้นเห็นว่า แม้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยทั้งสองยกขึ้นอุทธรณ์ได้แม้จะไม่ได้ยกขึ้นกล่าวในศาลภาษีอากรกลางก็ตาม แต่การจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ได้จะต้องได้ข้อเท็จจริงอันเป็นยุติด้วยว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว ปรากฏในคดีสำนวนแรกแม้จำเลยที่ 1 จะให้การไว้ด้วยว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์การประเมินแต่ในคดีสำนวนหลัง โจทก์ก็ได้ทำการต่อสู้ไว้ด้วยว่าได้อุทธรณ์การประเมินแล้ว ศาลภาษีอากรกลางหาได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้ทั้งสองฝ่ายนำสืบถึงข้อเท็จจริงส่วน

นี้ไม่ อีกทั้งในการสืบพยานของโจทก์ก็ไม่มีพยานโจทก์คนใดเบิกความยอมรับว่า
โจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว จึงไม่มีข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณา
โดยชอบที่จะใช้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวได้ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยให้ไม่ได้

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ